އަޙްމަދު ލަޠީފް ވ. މަރްޔަމް ޖަނާން މުންޢިމް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 31 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2025/SC-A/17 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 24 ސެޕްޓެމްބަރު 2026

Ahmed Latheef v. Mariyam Janan Munnim

ޝަރީޢަތަށް ނަކަލު ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގެ ޞައްޙަކަމާގުޅޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެނަމަ އެ ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ ލިޔުމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ކަމާއި، ލިޔުމުގެ އަސްލު ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން ނާންގައިދިނަމަ އެއީ އިސްތިއުނާފު ބިނާކުރެވޭނެ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމާއި، ދަށުކޯޓުގައި ފުރުޞަތު ލިބި ހުށަނާޅާ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފުގައި ނަގާނީ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 13 ޖޫން 2007 ގައި ލިޔެފައިވާކަމަށް ބުނާ އެއްބަސްވުމަކީ ޞައްޙަ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން ޤާނޫނީ ބިނާއެއް ނެތުމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމުން ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާއާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި ސ.ފޭދޫ، ހިރިތޭރިއަން، އަޙްމަދު ލަޠީފްގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން، މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/SC-A/17 ޤަޟިއްޔާއިން ބަލާ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައެކެވެ. މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފު ދަޢުވާލިބޭ ށ.މާކު، ހ.ކާރީރަހުރުސް، މަރްޔަމް ޖަނާން މުންޢިމްގެ މައްޗަށެވެ.

ހ.ކާރީރަހުރުސް، އާބިދާ އިސްރާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ހ.ކާރީރަހުރުސް އޮތް ބިމާ ބަނދަރާ ގޯތިގައި ހިމެނޭ 621 (ހަސަތޭކަ އެކާވީސް) އަކަފޫޓުގެ ބިމުގައި އިމާރާތެއް ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޙްމަދު ލަޠީފާއި އާބިދާ އިސްރާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްވެއެވެ، 16 އޭޕްރީލް 2007 ގައި އެ އެއްބަސްވުން (މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު MC/C-235/2007 އެއްބަސްވުން) މަދަނީ ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އަޙްމަދު ލަޠީފްގެ ފަރާތުން އާބިދާގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި އިމާރާތް ބިނާކުރުމަށާއި، އެ ބިނާގައި 05 (ފަހެއް) ބުރީގެ ފައުންޑޭޝަނާއި 3 (ތިނެއް) ބުރި އެޅުމަށާއި، އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރ އާބިދާ އިސްރާއަށް ހަވާލުކުރުމަށާއި، އަޙްމަދު ލަޠީފްގެ ފަރާތުން އިމާރާތްކުރުމުގެ ކުރާ ހަރަދުގެ ބަދަލުގައި ގޯތީގައި 01 ޖޫން 2007 އިން ފެށިގެން މީލާދީ 15 (ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފްލޯރ އަޙްމަދު ލަޠީފަށް ދިނުމަށް ޝަރުތުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއަށްފަހު، 03 ސެޕްޓެމްބަރ 2007 ދުވަހު އާބިދާ އިސްރާ އާއި އަޙްމަދު ލަޠީފާ ދެމެދު އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް ވިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އިމާރާތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ބިމުގެ ބޮޑުމިން 621 (ހަސަތޭކަ އެކާވީސް) އަކަފޫޓުން 86 (އަށްޑިހަ ހައެއް)

އަކުރުޖެ އުސޫލަށް، މި ބަދަލާ ދޭގެން އަހްމަދު ޝަރީފަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި އިމާރާތުގެ ބޯދުފުށް ގެއްލިގެން ދިޔަ ކުލީގެ ޢަދަދަށް ޖާބިރު ޢީސާގެ އަޑިއަށް ހަދަދުގައި ކޯރު ނިންމުމަށް އާނާ އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. 15 އޮގަސްޓު 2008 ގައި ޖާބިރު ޢީސާ ނިޔާވުމުން، އާނާގެ ވާރިސުންގެ މައްޗަށް ގޭތި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވެއެވެ. ވާރިސުންގެ ތެރެއިން އަހްމަދު މުންޒިރް 15 ނޮވެމްބަރު 2011 ގައި ނިޔާވުމުން، ގޯތީގެ 720.33 (ހަތްސަތޭކަ ވިހި ޕޮއިންޓް ތިނެއް ތިނެއް) އަކަފޫޓުގެ ބިމާއި އެ ބިމުގައިވާ ހުރިހާ މުދާ އަލްމަރްޙޫމް އަހްމަދު މުންޒިރުގެ ވާރިސުންނަށް އައްޔަން ކުރެވި "ހ.ޕީމާ" މި ނަމުގައި ވަކި ގޯތިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަހްމަދު ޝަރީފުގެ ވާރިސުން އިމާރާތްކުރި، ވަސިއްޔަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ވެރިފަރާތް ބަލާ އަހްމަދު ޝަރީފަށް ދިނުމަށްވާ އިމާރާތަކީ ހ.ޕީމާ އެވް ހިޔާ ގޯތީގެ ބައެއްކަމެވެ.

16 އޭޕްރީލް 2007 ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބަލިކަށިކަމުން ސާބިތު އަދާކުރައި އަހްމަދު ޝަރީފުގެ ވާރިސުންގެ ފަރާތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރުމުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ދަޢުވާއިން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ އެ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލް އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުން ނެތް ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަރާތުގެ ހިސާބުން އަހްމަދު ޝަރީފަށް އަންގާނެ ޙައްޤެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެ ނިންމުމަށް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުން، އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/599 ދަޢުވާއިން ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ބަދަލު ގެނައުމަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން، 16 އޭޕްރީލް 2007 ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި، އަހްމަދު ޝަރީފުގެ ބޭނުމުގެ ދަރިންގައިވާ 02 (ދޭއް) ފަރާތް ހުސްކޮށް ހަވާލުކުރުމަށް އަންގައި މަޙްކަމާ ޖަނާން މުންޒިރް 21 އޮގަސްޓް 2022 ގައި އަހްމަދު ޝަރީފަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައެވެ. އަދި 12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ފޮނުވި ދެވަނަ ސިޓީއެއްގައި، ފުރަތަމަ ފަރާތަށް ދުވާލަކަށް -/750ރ. (ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) ގެ މައްޗަށް އަދި ދެވަނަ ފަރާތަށް ދުވާލަކަށް -/433ރ. (ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް ތިން ރުފިޔާ) ގެ މިންވަރުން ކުލި ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. އެ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ނުވުމުން އަހްމަދު ޝަރީފުގެ ވާރިސުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު CVC-2022-3275 ދަޢުވާ

އެ މައްސަލައިގައި އަހްމަދު ޝަރީފުގެ ވާރިސުން އެދިފައިވަނީ ވާރިސުންގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު އޮތް ޢިމާރާތް ހުސްކޮށް ހަވާލުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށެވެ. އަހްމަދު ޝަރީފު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، 13 ޖޫން 2007 ގައި އަހްމަދު ޝަރީފާއި ޖާބިރު ޢީސާއާ ދެމެދު ހިންގި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އިޖާރާގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަރާތް އިޖާރާ އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ އިތުރު 03 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އަހްމަދު ޝަރީފަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. މަޢުލޫމާތަށް ޖަނާން މުންޒިރުގެ ގެއްލުން ދަޢުވާއެއް ހުށަހެޅި، ޢިލްމީ ހަވާލުދިނުމަށްފަހު ނެގެހިނގައިދޭން އެދިފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައިވަނީ 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެފައިވާ ކަމަށް ބާޠިލްކޮށް އަހްމަދު ޝަރީފު ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ ބައްޔާ އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވާކަމަށާއި، އަހްމަދު ޝަރީފުގެ ވާރިސުން ބަލައިގަނުމަށް ހުށަހެޅި ޢިމާރާތުން 10 ޖަނަވަރީ 2024 ގެ ކުރިން ހުސްކޮށް، އެ ތަން މަޙްކަމާ ޖަނާން މުންޒިރަށް ހަވާލުކުރުމަށާއި، މަދަނީ ކޯޓުގެ ނަންބަރު -MC/C 235/2007 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 31 ޖުލައި 2022 ގައި ހަމަވުމުންފަހު ބޭނުންކުރެއްވި ދުވަސްތަކަށް ފުރަތަމަ ފަރާތުން

ދުވާލަކަށް -/750 ރ. ގެ މަގުން އަދި ދުވަސް ފުރާއިރުއަށް ދުވާލަކަށް -/433ރ. ގެ މަގުން ކުލި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، 10 ޑިސެންބަރު 2023 އާއި ހަމައަށް ޖުމުލަ ދައްކަންޖެހޭ -/586,768ރ. (ފަސްލައްކަ އަށްޑިހަހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށް ރުފިޔާ) ދައްކައި ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ޝަރީޢަތުގެ ހަރަދުގެ ގޮތުގައި -/40,000ރ. (ސާޅީސް ހާސް ރުފިޔާ) ދައްކައި ހަމަޖެއްސުމަށް އަބްދުލް ލަޠީފްއަށް އަންގައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން މިފަދައިން ނިންމާފައިވަނީ، މި އެއްބަސްވުމުގެ ބަޔަކަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އަބްދުލް ލަޠީފުގެ މައްޗަށް އޮންނަ ދަރަނިއްކަން ސާބިތުކުރާ ކޯޓުގެ ޢަބްދުﷲ ޝާރިފް ވ. އާޖިލް ކަރުދާސް ފިޔަވަޅު ވެސް ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ އުސޫލަށް ބެލުމުން އޭގެ ޑީޓޭލްއާއި، އެ އެއްބަސްވުމަކީ ބަޔާނެއް އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ބެލިދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް އޭގައި ނެތް ތަނެއް ބޭނުމުގެ ކަމުގައިވާ ތަފާސީލްތައް އެއްބަސްވުމުގެ ނުހިމެނޭކަމާއި، ފާއިތުވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ބަދަލުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ މައްސަލައިގައި ނިޔާކުރުމަށް ދަޢުވާލިބޭ އަދި މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 326 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބެލުމުން އެ ޙައްޤު ބަޔާން ބެލެވޭ އިތުރު ކަމަކު ބަހާ ޙައްޤުގެ ތަކުރާރު ހައްދު ދަޢުވާގައި ހުރިކަން އެދިފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅޭ ސާބިތު އުފެދިއްޖެ ބައިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމާއި، އަބްދުލް ލަޠީފްގެ ފަރާތުން އެކަން ކޯޓަށް ހުށަނާޅާތީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން އަބްދުލް ލަޠީފްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން، އެ ކޯޓުން ޖުމްލަކޮށް ބަލައިފައިވަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޖުމްލަ ނިމުމަކަށް ޢަމަލުކުރެވެއެވެ. އަބްދުލް ލަޠީފްގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 04 (ހަތަރެއް) އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި އެގެ ތަފްޞީލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާއި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްލައްވައެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި އޮތީ، ސިވިލް ކޯޓުން 13 ޖޫން 2007 ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ބޭއްބަހަށް ކަނަލްރަސްކޮށްފައިވަނީ އެޖެންޓް ހަވާލުކުރެވެންސް މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ، އެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނު ޢާއްމުގެ ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމުގައެވެ. ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޝަރީޢަތަށް ހަބްމަހާ ހުކުމަކާ ލިޔުމެއްގެ ބޭއްބަހަކާމެދު ސާވާލު އުފުދިއްޖެނަމަ، އެ ލިޔުމަކީ ބޭއްބަރ ލިޔުމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ އެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކުރިބައިގައި ކަމަށާއި، އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކޯޓުން ނުވަތަ އޭޖެންސީއެއް ފަރާތުން އަސްލުގައިވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނިންމަވާދެއެވެ. އަދި ހުއްދަ ޖަހާލެވުނު ބައިގެ ބައްޓަން ހުރިހާ ކަމަކުން ކޮމިޝަނަރުން ފާޅުކުރެވޭ ހަވާލުކުރުމަކާއި، ޙަޤީޤީ އެއްބަސްވުމުގައި ސިއްކަލީގެ ހާސިލުވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙަވާލާއާ ގުޅޭ ފަރާތްތައް ޢަބްދުލް ލަޠީފްގެ ވަކީލުން ހާމަކުރުމުން ހިމަނާފައިވާ ނިޔާ އަކީ ބަހާ ޤާނޫނީ ކަމެއް ތިބާ ނުވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށް، ސިވިލް ކޯޓުގެ އެޖެންސީ ޙަވާލާކޮށް ދައުލަތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވާގޮތަކަށް ކަމުގައި ބެލެވުން ނެތް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައެވެ.

2. މުޤާބިލުގައި އަބްދުލް ލަޠީފުގެ ވަކީލުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ނުކުތާއަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އޮތީއެވެ. 13 ޖޫން 2007 ގެ އެއްބަސްވުމަކީ ބޭއްބަރ އެއްބަސްވުމެއް ނޫންކަމުގައި ވަކި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަނެވިދާނެ ގޮތްތަކެއް ބާވަތުގެ ނަގާނެ ބަހާނާތަކުގެ ފުރުސަތު ފެންނަ ކަމަށް ނުދީފާކަމުގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ. އިމާރާތުގެ ސަރަޙައްދު އަދި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދީ ފަރާތުގެ މުދަލުގައި ވެވުނު ފޯރީ

އެއްބަސްވުމަކީ 03 ސެޕްޓެންބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުންކަމާއި، އެކަމުގެ މުޤާބިލު ހިމެނުނީ އެ އެއްބަސްވުމުގައިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/298 ޤަޟިއްޔާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފާޠިމަތު ބުސާއިން ވ. ފާޠިމަތު ޒަމްޝީދާ [2022] SC 72 މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

3. ކުރި ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ގުޅުވައި ހުށަހެޅި ނުކުތާގައި އަޙްމަދު ތައުފީގެ ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ކުރީގެ މިންވަރު ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮން އުސޫލަކުންކަން އެނގެން ނެތްކަމަށެވެ. އަޙްމަދު ތައުފީގެ ފަރާތުން ކުރީގެ މިންވަރާއި ގުޅޭގޮތުން ބަޔާން ބޭނުންފައިވާ ޝަރީޢަތުން ސާބިތުކުރުމުން ކަމުގައާއި، އެކަން ތަޢާރުފުކުރުމަށް އަދި މަޙްކަމާގައި ފުރުސަތު ދީފާ، އެ ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާފައި ނުވާ ހާލު، ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި އެ ޝަރުޠު އުފުއްދާނުން ކަމުގައި ނުދޭނާ ކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ހައިކޯޓު މަރުޙަލާގައި މަރްޙޫމް ޒަމާން މުނީރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަދި ކުރީގެ ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2747/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ ހިނގަމުން ދިޔައިރު، 19 މާރިޗު 2018 ގައި އަޙްމަދު ތައުފީގު ދިފާޢު ހުށަހެޅިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާމިނަތު ނަޖީބާ ވ. ސިޔާޒާ ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަދި އަބްދުﷲ ޝާކިރު ވ. އެމްޖޭ ހޮލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، އެ އަދު ހޭރި ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައި، އެ ހުކުމަކުގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް "ނޮންސަންސް" ކަމަށް އަޙްމަދު ތައުފީގު ބުނެފައިވާތީ، މުޤާބިލާ ގުޅޭގޮތުން އަޙްމަދު ތައުފީގު ދައުވާ ވާހަކަ ނަގައިދީފައިނުވާކަން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2025/SC-A/17 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހުމުން، އެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޙްމަދު ތައުފީގެ ފަރާތުން 3 (ތިނެއް) ސަބަބު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލު އެއްބަސްވުމެއް ނޫން ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަބްދުﷲ ޝާކިރު ވ. އެމްޖޭ ހޮލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖަދުވަލުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމެވެ. މިގޮތުން، އެއްބަސްވުމުގެ ޓްރިބިއުނަލް ހުށަހެޅުމުން ޝަރީޢަތުން އަންގައިފައިވާކަމާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ބުޠުލާނުކަމުން ހޯދުމަށް [illegible] ނެތި ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އަޙްމަދު ތައުފީގު ހުށަހަޅައިފައެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ލިޔުމެއްގެ [illegible] ސާފުކުރު [illegible] އެ ލިޔުމެއް [illegible] ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ކަމާއި، ކޯޓުން އެފަރާތުން ސާބިތުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެއީ އިސްތިސްނާއެއް އެ މައްސަލަ ބެލުމާ ނުކުތާއެއް ކަމަށްވާ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަހަމަކަން ބޮޑު ޤާޢިދާ ކަމުގައިވާތީ، 13 ޖޫން 2007 ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ބާޠިލު އެއްބަސްވުމުގެ އަސްލު ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އޭގެ ކޮޕީއެއް މައްސަލައިގެ [illegible] ކަމަށެވެ. އަދި ހުކުމްނާމާ [illegible] ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ [illegible] އަދި އެ ނިންމުން [illegible]

ހުށަހަޅާ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަމެއް ސާފުވާން ނަމޫނާއަކަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޖިހާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ނިންމުމަކަށް ހަވާލާދީ، އެ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ކޮންސެޝަން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ 4 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި ނޫނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ބިލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފުވާތީކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، މުޤާބިލު ގޮތުގައި ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ދަށުން ކޯޓުން "ބަހުސްގެ ބޭނުމަށް" ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ދެވިގެން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ (obiter dictum) ކަންކަމެއް ކަމުގައި ވެފައި، އެއީ ހައިކޯޓުން ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވާ ސަބަބުތަކެއް (ratio decidendi) ނޫންކަމުން، އެ ނުކުތާއަކީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވި ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހުކުމުގެ މިންވަރާމެދު ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަބަން ބްރޯވްޓް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ސަންސްޕާ ހޮޓެލްސް ލިމިޓެޑް [2024] SC 39 ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވާތީކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ، މައްސަލަ ދަޢުވާތަކުގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު އެކި ފުރުސަތުތަކުގައި ހުކުމުގެ މިންވަރާއި ދެފަރާތުން އަދާކުރުމަށް ލާޒިމްވާ ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާ ޝަރުޠުތަކުން ސާފުކުރުމުން ކަމުގައިވެފައި، ހައިކޯޓަށް ކުރިއަށް ދެކޮޅަށް ހުށަހަޅާ އިސްތިއުނާފުގެ ނުކުތާއަކީ ދަށު ކޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ނުކުތާއެއް ކަމުގައިވާތީ، ހައިކޯޓުގެ މަޖިލިސްގައި އެ ނުކުތާ ނަގައިގެން ނުދެކެވޭކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޯސްކަމަކަށް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން އާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޖ.އ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުން. މައިގަނޑު ރައުޔަކީ ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދުގެ ރައުޔެވެ. އެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޖ.އ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2026 ގައި، އަޙްމަދު ޙަމީދާއި އާބިދާ އިސްމާޢީލު 13 ޖޫން 2007 ގައި ވެފައިވާކަން ބުނާ އެއްބަސްވުމަކީ ޝަރުޠު އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ ފާހަގަ ބިނާއެއް ނެތްކަމަށާއި، މަދަނީ ކޯޓުގައި ދަޢުވާކުރި ފަރާތުގެ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު MC/C-235/2007 އެއްބަސްވުން (16 އޮގަސްޓް 2007 ގެ އެއްބަސްވުން) ގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަކަށްފަހު ސ.މީދޫ ގޯތިގައިވާ އިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ބިނާކުރުމާއި ބޭނުންކުރަން ދޫކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޝަރުޠު އަދި ފާރާން އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމާއި ނަތީޖާއަކީ ބިނާކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/HC-A/04 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމަކީ ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ މިންވަރެއް ނެތް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން އިސްތިޢުނާފު ނިންމާފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ކޯޓުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރައަކީ އާންމު އުސޫލުން އަބަދުވެސް އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެކެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޙްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ) މައްސަލައިން ފެނިގެން މި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ގިނަ ނިންމުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށް، އެ އުސޫލު ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި އިސްތިޤްރާރުވެފައެވެ.

2. ޝަރީޢަތަށް ޚަޞްމަކު ހުށަހަޅާ ހެކިތަކުގެ ބަރުދަނާކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެ ހެކިތަކުގެ ބަރުދަނާކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ އެ ހެކިތައް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައެވެ. އެކަމަކު ޝަރީޢަތުގައި އެ ހެކިތަކުގެ އަސްލު ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅުއްވައިދިނުމަށް ކޯޓުން ނުވަތަ އިދިކޮޅު ފަރާތަކުން އަންގައިގެން ނޫނީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

3. ޢަބްދުﷲ ޙާމިދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ) ގައިވާ ގޮތުން، އަމިއްލަ ޤަރީނާތަކުން ބިނާކޮށްގެން ސާބިތުކުރާ ނުވަތަ އެ ޤަރީނާތަކުގެ މައްސަލައިގެ އަސްލު ހަމަވުމަށް އިންކާރުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ކަންކަން ދެން ސާބިތުކުރުމުގެ ބުރަ އެ ކަންކަން ސާބިތުކުރާ ފަރާތަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ކުރިމަތިލައިގެންނެވެ. އަދި އެ ޤަރީނާތުގެ ބަޔާންތައް ސާބިތުކުރުމަކީ ދިފާޢުގެ ޤަރީނާތަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4. ކޯޓުން މަސްއޫލިއްޔަތު މާއްދާ ނުވަތަ އިޤްރާރު ހިފެހެއްޓޭ ޤާނޫނީ ޙައްޤު ވިޔަފާރިއާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް ވ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 79 މައްސަލައިގައި ވާގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލައިގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް ތަޢާރުފުކުރުވައިފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ކޯޓުގެ ނިންމުންތަކުގެ ޤާނޫނީ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ވުޖޫދުވާ ޝަރުޠުތަކުގެ އުސޫލުތައް އެހެނީ، ކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމުގެ އަސާސްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވަނީ، އެ ނިންމުމާ ބެހޭގޮތުން ކޯޓުން ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ގިނަ ބައެއް ޝަރުޠުތައް ދާއިރާއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެވެ.

5. ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާ ޝަރީޢަތުގެ ކުރިއަށް ކޯޓުތަކުން ނަގަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސެވެ. ހަމަހަމަކަމުގެ މުހިންމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަހަމަކަން (equality of arms) ޤާއިމުކުރުމަކީ އެ އަސާސްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ހަމަހަމަކަމަކީ ބޭނުންކުރެވޭ ހަމަތަކާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް، މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި، ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް އަމިއްލަ ދިފާޢު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމެވެ.

6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ބ) އަދި 48 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ބ) ފަދަ މާއްދާތަކުން ކޯޓުތަކަށް ބާރުތަކެއް ލިބިދީފައިވާ ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭ ފަދަ، އެޑްވަސޫރިއަލް އުސޫލުތަކަށް ބުރަވެ ޝަރީޢަތްކުރާ ޤައުމުތަކުގައި، ވަރަށް ޚާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ޝަރީޢަތުން ވަކި ހުކުމެއް ހުށަހަޅުއްވަން އަންގައިދޭން ފަދަ ކަންކަން ކުރުމަކީ، ޝަރީޢަތުގެ ހަމަހަމަކަން ގެއްލިދާފަދަ އަމަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމަކަށް ކަމުގައިވާތީ، ފަރާތްތަކުން އެކަންކަމުން ދުރުހެލިވާންޖެހެއެވެ.

7. މައްސަލައެއްގައި ޚަސްމުގެ ހުށަހެޅުމާ ދިފާޢުވުމުގެ ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުއްޖަތްތަކާ އަސާސް ކޯޓުން ހުށަހެޅުމުން އަންގަންޖެހޭނީ ކޯޓުން ކަމުގައި ބުނެ، ކޯޓުން އެފަދައިން ނާންގައިދިނަމަ، އެއީ އިސްތިއުނާފު އެ މައްސަލަ ބަލާ ނުކުތާއެއް ކަމަށްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމަކީ ހަމަހަމަކަމާއި ޚިލާފު، އެ ހަމަހަމަކަން ނެތިދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމާއި ބެލެވޭ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން، ދިފާޢުގެ އަސާސް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގަވާފައިވާ އެފަދަ ކަރުދާސް މައްސަލައިގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފު ބަލައިދެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫނެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2021 (މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 326 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުން ހިޔަބަސް ނަގަންޖެހޭނީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމުގައި، ހިޔަބަސް ޝަރީޢަތުގައި ނަގައިދިނުމުން އިދާރީ ހިޔާލުތަކުގެ ބާރުން ބާރުލި ... ކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ގޮތުގައި ކަމުގައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2022 (ހުއްކާބަރު ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުން، އެ ހިޔަގެ މައްސަލަ ބިނާކޮށް ވަކި ވާޖިބާތެއް މުޤައްރިރުގައި އޮބިކަން ސިފަ އަދި ނުސިފަގޮތުން ވެސް ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭކަމަށްވާއި، އެ ހުކުމަކީ ހަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާ އެއްޗެއްގެ ހުކުމްތަކުން ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައިވާ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުސޫލާ ހިލާފުވެފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ސާބިތުވާން ނުޖެހޭނެވެ.

9. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުސޫލަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ގޮތް އަދި އެ ނިންމުން ބާތިލުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޯޓަށް ސާބިތުވާން ނެތްވަކަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްތިދާއީ ދާއިރާ ބެލުމާއި. ހައިސިއްޔަތު ގެ ތަފްޞީލު ކުރެއްވި ސާކާރާތް ފިލިޕެއް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 ނިންމުމަށް ހަވާލާދީ، އެފަދަ ނުކުތާއެއް މައްސަލައިގެ ގޮތް ކަނޑައަޅަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

10. ޤާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، އިޖުރާއީ ސަބަބެއް ނުހިމެނޭ ފަދަ ބާވަތްތަކުގައި ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނީ ނުކުތާއަކީ (1) ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވާ ސަބަބަކަށް ވެފައި، އަދި (2) އެއީ ޤާނޫނާ ހިލާފުވެފައިވާ ގޮތްތެރިކޮށް ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ؛ ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަބީޢީ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ކުށެއް ހިމެނިފައިވާކަމަށް ގޮތްތެރިކޮށް ސަބަބުތަކެއް ވާންޖެހެއެވެ. އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވި ސަބަބުގެ މައްސަލަ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާއަކާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތް ކަނޑައަޅަން ނުޖެހެއެވެ.

11. މަތީ ކޯޓުން "ބަހުސުގެ ބޭނުމަށް" ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ (obiter dictum) ކަންކަމެވެ. އެ ކަންކަމަކީ އޭގެ ޒާތުން، ހައިކޯޓުން ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވާ ސަބަބުތަކެއް (ratio decidendi) ނޫނެވެ. ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑީ އާއި އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް ގެ ތަފާތު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހިމް ޢަބްދުއްރަހީމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް [2021] SC 18 (ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ) ގެ 53 ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

12. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީޝަރީގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާގައި ދަށުން ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނެ ބާވަތްތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން، އިޖުރާއީ ސަބަބަކާހުރެ ނިމުނު ފަދައިން، އެ ބާވަތްތަކުގައި ހިމެނޭ ނުވަތަ ނިންމުން ބަދަލުކުރިފައިވާނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭން ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭން ކަންކަން ހުރުން ހިމެނެއެވެ.

13. އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝްފީ ޖުމާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހެކި ބުނުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކުގައި ވާޤިއާތަކާއި ހެކިތައް ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުރުޞަތުދެވިފައިވާ ކަމަށް ތަޠުބީޤުކުރެވިފައިވާ ގޮތައް، މި އަސާސްތަކުގެ ބޭނުމަކީ މަރުޙަލާތައް ސަރުކޯޓު ކޮށް ކަމުގައި ވާހަކަ ދެއްކިފައިވެއެވެ.

14. މަހުދީ ޙަމީދު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 109 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ޤަޟިއްޔާ) ގައި، އިސްތިޢުނާފު ޝަރީޢަތްތަކުގައި މުޅިން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރާނީ ދަށުކޯޓުގައި ހުށަހެޅުން ހޯދިފައި ދިފާޢުވަކާލާތު ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމުގައިވެ، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިނުވާ އެއް ހުށަހެޅުމަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމަށް ކުރުމަށްދެވޭ ނިސްބަތުން ވަރަށް ބަޔަކު މަޢުލޫމާތުދިނުމުގައިވާ ކަމެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

15. ކާޒިމުالله ޙުސައިން ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ) ގައި، ހުށަހަޅާ އަށް ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ އަދާލް އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ނުކުތާއަކަށް ނުވަތަ ދަށު ކޯޓުގައި ކަމަށް ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލަ ސީދާ ގުޅިގެން ގޮސްފައި ނުކުތާއަކަށް ނުވަތަ، އަދި ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަލައިގަތުމުގައި ހުށަހެޅިއްޖެ ނުކުތާކަމުގައި ބެލޭނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ.

16. އާމިނަތު ނާޖިޔާ ވ. ސިވިލް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑްރައިވިންގ ލިމިޓެޑް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ) ގައި، އިސްތިއުނާފު ޝަރީޢަތުގައި އަދި ހުރި ބަލައިގަނެވުމުގައި، ހުށަހަޅާ އަދި ހެކިކަމަކީ ދަށުން މަރުޙަލާގައި އެކަމަށް ހުށަހެޅިނުވާ ކަމެއްކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިފަތައް (Non-availability)؛ މައްސަލައިގެ މައުޟޫއާ އެކަމަކާ ގުޅޭ ނުކުތާއެއް ކަމުގައި (Relevance)؛ އަދި ބަލައިގަތުމަށް ސާބިތު އެކަށީގެންވާ (Credibility) ހެކިކަމަކީ ވަޒަން ކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

17. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަބްދުالله އާމިން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އަދި ޙުސައިން ނަޢީމް [2026] SC 22 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އަދި ނުކުތާ ހުށަހެޅުމަކީ އިސްތިޢުނާ ޝަރީޢަތެއްގައި އެކަށީ ކުރިމަތިވާން ކަމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ނިންމުން ނިންމާފައިވާ، ހުށަހަޅައިން ފޯރާ، ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމެއް، އެ ބަސްދީފައިވާ ނިޒާމަކީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއްވެ. އެފަދަ (އަދި) ނުކުތާއަކީ ހަމަ ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގައި ބަލައިގަންނަ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އޮބްޖެކްޝަނާއި ހަމަހަމަ ކޮށްގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރެވުނު ނިޒާމް ބޮޑެތި ފާހަގަކޮށް ދާނެއެވެ.

18. މައްސަލަ ދަށުކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު ކުރީގެ މިންވަރާމެދު ބަޙުޘުކުރުމަށް އެކި ފުރުޞަތު ލިބި، އެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފާފައި ނުވާ ފަރާތަކަށް، ދަށުކޯޓުން ކުރީގެ ޙައްދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތި ކަމުގައި ބުނެ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާ ނެގިދާނެކަމަށް ނުދެކޭކަމުގައި ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ރަނގަޅަށެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. އެޕޯކޯ ކޯޓިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/40 ޤަޟިއްޔާ (ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގެ މުރާޖާގައި "ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް ވ. އެޕޯކޯ ކޯޓިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ ޢާރިފް އާއި އެޕޯކޯ ކޯޓިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. ސިވިލް ކޯޓާއި ހައިކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށް، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހަވާލާދީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އަމިއްލަ ޑޮކިއުމަންޓެއްގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ސާބިތުކުރަންވާނީ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ އަސްލު ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ ކޯޓުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތަކަށް އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބާރުލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ ކޮޕީއަކުންނެވެ.

2. ޑޮކިއުމަންޓުގައި ސޮއިކުރި ފަރާތުން އިންކާރު ނުކުރާހާ ހިނދަކު އެ ޑޮކިއުމަންޓަކީ ޞައްޙަ ޑޮކިއުމަންޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. އޭގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ބައްދަލުވުމުގެ ވާހަކަތަކާއި އިދިކޮޅަށް ސާބިތުވާ ނުކުތާއެއް ނުލިބޭ ހިނދަކު، ބައްދަލުވުމާ ގުޅޭ ވާހަކަތަކަކީ ޞައްޙަ ވާހަކަތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

3. އަމިއްލަ ޑޮކިއުމަންޓެއްގައިވާ ސޮއިއާމެދު ނުވަތަ އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ ޞައްޙަކަމާމެދު އަނެއް ފަރާތުން އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، އެ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމުގެ ބާރު ހުށަހަޅައިދިން ފަރާތުގެ މައްޗަށް ވާނެއެވެ. އެ ޑޮކިއުމަންޓުގެ ޞައްޙަކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އެ ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

4. ފަރާތަށް ޝަރުޢީ ދަޢުވާގެ ދުވަސްތަކުގައި، ޑޮކިއުމަންޓުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ގޮތުގައި އިޢުތިރާޒު އުފެދިއްޖެނަމަ، ހިލޭ ގޮތުގައި އެ ޑޮކިއުމަންޓް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޑޮކިއުމަންޓުގެ ޞައްޙަކަން ހުށަހަޅައިދިނުމަށް، ސޮއިކުރި ފަރާތް، ޝާހިދުން ފަދަ ސާބިތުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިދިނުމަށް ކޯޓުން ބާރުއަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ބަލާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ކޯޓުން އެފަދަ ފުރުޞަތެއް ނުދީ ސާބިތުކުރުމުގެ ބާރު އެ ފަރާތަށް ފަހި ނުކުރާނަމަ، އެ މަސައްކަތުގެ ކަރުދާސް ފުރިހަމަ ކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައެވެ.

5. މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހައިކޯޓް މަރުޙަލާގައި ހުކުމްކުރުމާ ނުލައި ބަލައިގަނެވޭނީ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

ފާތިމަތު ހުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޖަމްޝީދާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފާތިމަތު ހުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޖަމްޝީދާ [2022] SC 72 (ނަންބަރު 2020/SC-A/113 ޤަޟިއްޔާ (ބައެއް ތަންތަނުގައި "ފާތިމަތު ހުސައިން ވ. ފާތިމަތު ޖަމްޝީދާ")

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފައިސަލާ: ފާތިމަތު ހުސައިން އާއި ފާތިމަތު ޖަމްޝީދާ. ހައިކޯޓުން ޑިޕާޓްމަންޓަށް، އިސްތިއުނާފު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މި މައްސަލައިގެ ވާޤިޢާތަކަށް 16 އޮގަސްޓް 2007 ގެ އެއްބަސްވުމާއި 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުމާއި ސ.ޓީމާ ގޯތި ރަޖިސްޓްރީކުރި ގޮތް އެނގެއެވެ.
2. އިމާރާތުގެ ސައިޓަން އަދި ބަދަލާއި ދެވިގެން ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުންކަމާއި، އެކަމުގެ މުޤާބިލު ހިމެނޭ އެ އެއްބަސްވުމުގައިކަން މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓު

ފައިސަލާ: އަޙްމަދު މުނީރުގެ ވާރިސުން އާއި އަޙްމަދު ޚަލީލު (ޒަބީބުމްނުގެ ނަން ނިންމުމުގައި ތަޞްދީޤުކުރެވުނު ބައްޕަކަށްވެގެން ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 އޮގަސްޓް 2007 ގެ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅެން ނުވާ ކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަޙްމަދު ޚަލީލު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ހުސްކޮށްދިނުމަށް އަޙްމަދު ޚަލީލުގެ އަންގާން ބަޔާން ނުވާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/599 ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/599 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓު

ޚުލާޞާ: އަލްމަރްޙޫމް އަޙްމަދު މުޙްސިންގެ ވާރިސުން އާއި އަޙްމަދު ޢަޒީމް (ޚަޞްމުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 3697/Cv-C/2018 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/298 ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/298 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓު

ޚުލާޞާ: ޚަޞްމުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހައިކޯޓުން ދިރާސާކޮށް، އިސްތިއުނާފު ޝަރުޢުވާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެއްކަމެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އިމާރާތުގެ ސަވައިޖަރް އަދި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ 03 ސެޕްޓެމްބަރު 2007 ގެ އެއްބަސްވުންކަމާއި، އެކަމުގެ މުޤާބިލު ހިލޭނުލީ އެ އެއްބަސްވުމުގައިކަން މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2747/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2747/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ ސިވިލް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޒަބްތުމުންގެ ނަން ނިންމުމުގައި ބައްލަވާފައެއް ނުވެއެވެ. މަޙްރަމް ޖަނާން މުޙްޔިއްދީނު އެ މައްސަލައިގެ ޒަބްތުމަކު ނޫނެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އެ މައްސަލަ ހިނގަމުން ދިޔައިރު 19 މާރިޗު 2018 ގައި އަބްދުލްމަޖީދު ލަޠީފް ދިޔައީމާ ހުކުމްކޮށް، ހައިކޯޓު މަޝްވަރާގައި އަޅު ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅައި ބަލައިގަނެފައިވެއެވެ. އެ ހުކުމުގައި، ސިވިލް ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ އިޖާރާ އެއްބަސްވުމެއް "ނޮންނޮން" ކަމަށް އަބްދުލްމަޖީދު ލަޠީފް ބުނެފައިވެއެވެ. (މިއީ މި ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައެޅި އުސޫލެއް ނޫނެވެ.)

ނަޖީބާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޑް ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ޖަރްމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ނަޖީބާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެންޑް ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޖަރްމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޮންސިޑަރޭޝަނާ (މުޤާބިލާ) ގުޅޭ އުސޫލުތައް މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާއަކީ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އެ މައްސަލަ ބިނާވި ސަބަބުތަކާ ފުރިހަމައަށް ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއެއް ނޫނަސް، އެ ނުކުތާއާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. މި ނިންމުމުގައި އެ މައްސަލައިގެ އުސޫލު ތަފްސީލުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖެޓަން ޓްރެވެލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ސަންސްޕޮޓް ޓުއަރސް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖެޓަން ޓްރެވެލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ސަންސްޕޮޓް ޓުއަރސް ލިމިޓެޑް [2024] SC 39
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޖެޓަން ޓްރެވެލް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ސަންސްޕޮޓް ޓުއަރސް ލިމިޓެޑް. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، އެ މައްސަލައިގެ 14 ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި، ޚަޞްމަކު އިސްތިއުނާފީ ކޯޓަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ހަމައެކަނި އިސްތިއުނާފު ފޯރަމް ނުވަތަ ޖަވާބު ދޭ ފަރާތުގެ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. ޝަރީޢަތުގެ މަޤްޞަދުގައި ހަށްދުވަހު ދަށުގެ ވާހަކަތަކާއި ފަރާތްތަކާ ކުރާ ސުވާލުތަކަކާ ދާދި ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެ ހުށަހެޅުމެއް ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

އަހްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު

އަހްމަދު ނާޝިދު ވ. މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2010/SC-A/02 ޤަޟިއްޔާ) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަހްމަދު ނާޝިދު އާއި މުޙައްމަދު މުޝްތާޤު. އިސްތިއުނާފު ކުރުއްވާ ފަރާތުން ހަވާލާދީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހަޅާ ދަޢުވާ ސާބިތު ކުރުމުގެ ބާރަކީ އާންމު އުސޫލުން އަބަދުވެސް އެ ހުށަހެޅުމުގެ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބާރެކެވެ.

މުޙައްމަދު މަނިކު ވ. މުޙައްމަދު ޢަލީ ޒަނާރް

މުޙައްމަދު މަނިކު ވ. މުޙައްމަދު ޢަލީ ޒަނާރް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2011/SC-A/48 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު މަނިކު އާއި މުޙައްމަދު ޢަލީ ޒަނާރް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރައަކީ އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ގަސްފެލި އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ގަސްފެލި އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/28 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ގަސްފެލި އައިލެންޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރައަކީ އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

ޢަލީ މޫސާ ވ. އާސިޔަތު ނިޒާރު

ޢަލީ މޫސާ ވ. އާސިޔަތު ނިޒާރު (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/53 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަލީ މޫސާ އާއި އާސިޔަތު ނިޒާރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަޢުވާ ނުވަތަ ދަފްޢު ސާބިތު ކުރުމުގެ ބުރައަކީ އެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރައެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ވ. އަތަމާ ޑެރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ވ. އަތަމާ ޑެރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 79 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-A/46 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި އަތަމާ ޑެރައިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކޯޓުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މާއްދާ ނުވަތަ އިބާރާތް ހިމެނޭ ޤާނޫނުއަސާސީ އެއް ކޮއްޖަކުން ވިދާޅުވާ އެކަށިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި އުސޫލަކީ ކޯޓުގެ ނިންމުންތައް ދަރަޖަކުރުމުގައި މަސަލަކުރުމުގައި ގެންގުޅުންތަކުގެ އުސޫލެއް ކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވައެވެ.

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ވ. ދައުލަތް (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ)

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ވ. ދައުލަތް (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ) [2023] SC 47 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2023/SC-C/02 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑެމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއި ދައުލަތް (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ)

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނުއަސާސީ އެއް ކޮއްޖަކުން ވިދާޅުވާ އެކަށިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު އަމީން

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު އަމީން [2021] SC 92 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/79 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު އަމީން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ރޫޙަކުން ވިހެޖައިވާ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އަލީ ޒާހިރު ވ. މޯލްޑިވްސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

އަލީ ޒާހިރު ވ. މޯލްޑިވްސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ލިމިޓެޑް [2024] SC 38 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC-A/73 ޤަޟިއްޔާ) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަލީ ޒާހިރު އާއި މޯލްޑިވްސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ކިޔަންވާނީ އެއް ރޫޙަކުން ވިހެޖައިވާ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި ނިންމުން ހިމެނެއެވެ.

އިބްރާހީމް ޒިޔާދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/91 "މައްސަލަ ބަލައިގަތުމާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު" ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ޒިޔާދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ އުސޫލަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ ގޮތެއް އަދި އެ ނިންމުން ނަޤުޟުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤާނޫނީ ބަރުސަރީ ކޮބައިކަމެއް ސާފުވާން ނެތްނަމަ، އެ ނުކުތާގެ މައްޗަށް ގޮތް ކަނޑައަޅަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް މި ނިންމުމަށް ހަވާލާދީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. އޭނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18 (ނަންބަރު 2019/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ) ގެ 53 ވަނަ ޕެރެގްރާފު

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހިމް އަބްދުއްރަޙީމް އާއި އޭނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ރޭޝިއޯ ޑެސިޑެންޑައި (ratio decidendi) އާއި އޮބިޓަރ ޑިކްޓަމް (obiter dictum) ގެ ތަފާތު މި ޤަޟިއްޔާގެ 53 ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

މުޙައްމަދު ޢަނީސް ވ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ޢަނީސް ވ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު [2022] SC 40 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-F/02 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ޢަނީސް އާއި މުޙައްމަދު ރަޝީދު. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަވާލާދީފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މިފަދަ ހާލަތުގައި މީގެކުރިން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައެޅުމުން ގޮސްފައިވަނީ މިތްރީ ކުއްޔެއް ކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި ހުރަހެޅުމާމެދު ވަކިން ގޮތެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.)

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝްފީ ޖާހާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޙުސައިން ރިޝްފީ ޖާހާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓު މަރުޙަލާއަކީ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުން މުޅި ދަޢުވާ އަލުން ބަލާ އުސޫލުން ނުވަތަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމާ ގުޅޭ އެންމެހައި އުންސުރުތަކާއި ވާޤިޢާތަކާއި ހެކި ވަޒަންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޤާނޫނު ތަޠުބީޤުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، މި އެންމެހައި ކަންކަން ބަލާ މަރުޙަލާއެއް ނޫނެވެ.

މަހުދީ ބަޝީރް ވ. ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް

މަހުދީ ބަޝީރް ވ. ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް [2021] SC 109 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/21 ފައިސަލާ) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މަހުދީ ބަޝީރް އާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅުމުގައި މެނުވީ، ހައިކޯޓުން ނިންމާ ނިންމުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބޭނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ފައިސަލާކުރުމުގައި ދަށު ކޯޓުގައި ހިނގާފައިވާ ޝަރީޢަތާއި އިސްތިޤާމަތުކުރުމުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ހުށަހެޅުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމަށް އެއާގުޅޭ ބަޔާންތަކާ ޝަރީޢަތުގައި ހިނގުމަކީ އިސްތިއުނާފު ހުށަހެޅުމުގައި ފަރާތްތަކަށް ބޮޑަށް މަނާކުރެވިފައިވާ ކަމެކެވެ.

ކަޗޫރުﷲ ޙޫސުން ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަޗޫރުﷲ ޙޫސުން ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް [2021] SC 75 (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/57 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ކަޗޫރުﷲ ޙޫސުން އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. އާންމު އުޞޫލަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ދަށު މަރުޙަލާތަކުގައިވެސް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޤާނޫނީ ބަހުސަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. ވަރަން އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާނާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއް ހުށަހެޅޭނީ އިސްތިސްނާއީ ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައެވެ.

2. ހުށަހަޅާ އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއަކީ ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ؛ ނުވަތަ ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ޢުޤޫބާ ސީދާ ގުޅުމެއްވާ ކަމަކަށްވާނަމަ ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ނުކުތާއަކަށްވާނަމަ، އައު ޤާނޫނީ ނުކުތާއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަތުމުގައި ހުރަހެއް ނެތެވެ.

3. އެފަދަ ނުކުތާއަކާ ގުޅިގެން މައްސަލައިގެ އިތުރު ވާޤިޢާތަކެއް ކަށަވަރުކުރަން ނުޖެހެނުމާއި، އެ ނުކުތާއެއް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަނުހެޅުނު ސަބަބާއި، މައްސަލައިގެ ފަރައިގެންވާ ކަންކަމާ އެ ނުކުތާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަނޑައެޅުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރެވިދާނެ ކަންކަމެވެ.

އާމިނަތު ނާޒިލީ ވ. ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ނާޒިލީ އާއި ސީގޭޓް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް. ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅޭ އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި އާންމު އުސޫލަކީ އައު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައި އާ ދަޢުވާ ބަހުސް ނުކުރެވުމެވެ. ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ ބާވަތާއި އަދާލަތް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ބަލައިގަތުމާއި، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާގެ މައްސަލަ ބަލައި، ޚާއްސަ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިދާނެއެވެ.
2. އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި ބަލައިގަންނަ އައު ހެކިތަކަކީ (1) ދަށު މަރުޙަލާގައި ހުށަހެޅުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް ލިބިފައިނުވާ (Non-availability)؛ (2) މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢަށް އެކަށީގެންވާ ގުޅުން ނުފޫޒެއް ފޯރުވާފަދަ (Relevance)؛ އަދި (3) ބަރޯސާވެވޭ ސާބިތު އަސްލުވެރިކަން (Credibility) ހުރުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އަދި ޙުސައިން ނަޢީމް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އަދި ޙުސައިން ނަޢީމް [2026] SC 22 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/28, 29, 30 ޤަޟިއްޔާ)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޢަބްދުﷲ އާމިން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް އަދި ޙުސައިން ނަޢީމް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދަށުކޯޓާއި ހައިކޯޓުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާ އަދި ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަންނާނީ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަނިއެވެ. އެއީ، ކުރިން ނުދެއްކި އަދި ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ ހަވާލާދީ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، އެ ނިންމުން ފުރަތަމަ ނިންމިއިރު ވަކާލާތުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ އަދި ކަމެއް އެ ނިންމުން ގެއްލޭވަރަށް ހުށަހެޅުން ކަމުގައި ވާނަމަ، އެފަދަ ނުކުތާއަކީ ކޮންމެ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާއެއްގައި ބަލައިގަންނަ ނުކުތާއަކަށްވާތީ، އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަ ކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންތެރިވާނެއެވެ.